

12주차 - 1차시 아동복지법의 이해

1. 아동복지법

1) 목적

◆ 제1조(목적)

- 이 법은 아동이 건강하게 출생하여 행복하고 안전하게 자랄 수 있도록 아동의 복지를 보장하는 것을 목적으로 함

2) 정의

◆ 제3조(정의)

- 아동
 - 18세 미만인 사람을 말함
- 아동복지
 - 아동이 행복한 삶을 누릴 수 있는 기본적인 여건을 조성하고 조화롭게 성장·발달할 수 있도록 하기 위한 경제적·사회적·정서적 지원임
- 보호자
 - 친권자, 후견인, 아동을 보호·양육·교육하거나 그러할 의무가 있는 자를 말함
 - 업무·고용 등의 관계로 사실상 아동을 보호·감독하는 자를 말함
- 보호대상아동
 - 보호자가 아동을 양육하기에 적당하지 않거나 양육할 능력이 없는 경우의 아동임
 - (예) · 보호자가 없는 경우
 - 보호자로부터 이탈된 경우
 - 보호자가 학대하는 경우
- 지원대상아동
 - 아동이 조화롭고 건강하게 성장하는 데에 필요한 기초적인 조건이

갖추어지지 않아 사회적 · 경제적 · 정서적 지원이 필요한 아동임

- 가정위탁
 - 보호대상아동의 보호를 위하여 성범죄, 가정폭력, 아동학대, 정신질환 등의 전력이 없는 보건복지부령으로 정하는 기준에 적합한 가정에 보호대상아동을 일정 기간 위탁하는 것을 말함
- 아동학대
 - 보호자를 포함한 성인이 아동의 건강 또는 복지를 해치거나 정상적 발달을 저해할 수 있는 신체적 · 정신적 · 성적 폭력이나 가혹행위를 하는 것을 말함
 - 아동의 보호자가 아동을 유기하거나 방임하는 것을 말함
- 피해아동
 - 아동학대로 인하여 피해를 입은 아동을 말함
- 아동복지시설
 - 아동복지법 제50조에 따라 설치된 시설임
- 아동복지시설 종사자
 - 아동복지시설에서 아동의 상담 · 지도 · 치료 · 양육, 그 밖에 아동의 복지에 관한 업무를 담당하는 사람을 말함

3) 기본이념

◆ 제2조(기본이념)

- ① 아동은 어떠한 종류의 차별도 받지 않고 자라야 함
 - 자신 또는 부모의 성별, 연령, 종교, 사회적 신분, 재산, 장애유무, 출생지역, 인종 등 어떠한 영역에 해당됨
- ② 아동은 완전하고 조화로운 인격발달을 위해 안정된 가정환경에서 행복하게 자라나야 함
- ③ 아동에 관한 모든 활동에 있어서 아동의 이익이 최우선적으로 고려되어야 함
- ④ 아동은 아동의 권리보장과 복지증진을 위해 아동복지법에 따른 보호와 지원을 받을 권리를 가짐

4) 책임

◆ 제4조(국가와 지방자치단체의 책무)

- 정책의 수립 및 시행
 - ① 아동의 안전 · 건강 및 복지 증진을 위해 아동, 보호자, 가정을 지원해야 함
 - ② 보호대상아동 및 지원대상아동의 권익을 증진하도록 해야 함
- 성장 환경에 대한 조치

아동이 태어난 가정에서 성장할 수 있도록 지원해야 함



아동이 태어난 가정에서 성장할 수 없을 경우, 가정과 유사한 환경에서 성장할 수 있도록 조치함

아동을 가정에서 분리하여 보호할 경우, 신속히 가정으로 복귀할 수 있도록 지원함

- 관련 시책의 강구
 - 장애아동의 권익을 보호하기 위하여 필요한 시책을 강구해야 함
 - 아동이 자신 또는 부모의 성별, 연령, 종교, 사회적 신분, 재산, 장애유무, 출생지역, 인종 등 어떠한 차별도 받지 않도록 필요한 시책을 강구해야 함
- 홍보 및 교육
 - ① 「아동의 권리에 관한 협약」에서 규정한 아동의 권리 및 복지 증진 등을 위함
 - ② 아동의 보호자가 아동을 행복하고 안전하게 양육하기 위함

◆ 제5조(보호자의 책무)

아동의 보호자	모든 국민
• 가정에서 아동의 성장시기에 맞춰 건강하고 안전하게 양육해야 함 • 아동에게 신체적 고통이나 폭언 등의 정신적 고통을 가해서는 안 됨	• 아동의 권익과 안전을 존중해야 함 • 아동을 건강하게 양육해야 함

5) 아동정책조정위원회

◆ 제10조(아동정책조정위원회)

- 설치 근거
 - 아동의 권리증진과 건강한 출생 및 성장을 목적으로 함
⇒ 종합적인 아동정책을 수립하고 관계 부처의 의견을 조정함
 - 정책의 이행을 감독하고 평가하고자 함
 - 국무총리 소속임
- 위원회의 심의 · 조정 사항
 - 기본계획의 수립에 관한 사항
 - 아동의 권익 및 복지 증진을 위한 기본방향에 관한 사항
 - 아동정책의 개선과 예산지원에 관한 사항
 - 아동 관련 국제조약의 이행 및 평가 · 조정에 관한 사항
 - 아동정책에 관한 관련 부처 간 협조에 관한 사항
 - 그 밖에 위원장이 부의하는 사항
- 위원회의 구성
 - 위원장을 포함한 25명 이내의 위원으로 구성됨

위원장	▶ 국무총리
위원	▶ 각 부 장관 · 기획재정부, 교육부, 법무부, 행정안전부, 문화체육관광부, 산업통상자원부, 보건복지부, 고용노동부, 여성가족부 ▶ 아동 관련 단체의 장이나 아동에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중 위원장이 위촉하는 15명 이내의 위원

- 위원회의 운영
 - 위원회의 권리
 - ▶ 동법 제10조, 제2항, 제4호에 따른 국제조약의 이행확인을 위하여
필요한 업무를 관계 전문기관 또는 단체에 위탁할 수 있음
 - ▶ 필요하다고 인정하는 때에는 관계 행정기관에 대하여 소속 직원의 출석 ·
설명과 자료의 제출을 요구할 수 있음
- ※ 규정에서 정한 것 외에 위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은

대통령령으로 정함

6) 아동위원의 활동

◆ 제14조(아동위원)

- ① 시 · 군 · 구에 둠
- ② 아동복지를 위한 역할을 수행함
 - 관할 구역 아동의 생활상태 및 가정환경을 상세히 파악함
 - 아동복지에 필요한 원조와 지도를 행함
 - 전담공무원, 민간전문인력 및 관계 행정기관과 협력함
- ③ 업무의 원활한 수행을 위해 적절한 교육을 받을 수 있음
- ④ 명예직으로 하되, 수당을 지급할 수 있음
- ⑤ 그 밖에 아동위원에 관한 사항은 해당 시 · 군 · 구의 조례로 정함

7) 아동의 안전 및 건강지원

◆ 제30조(안전기준의 설정)

국가는 대통령령으로 정하는 바에 따라 아동복지시설과 아동용품에 대한
안전기준을 정함



아동용품을 제작 · 설치 · 관리하는 자는 기준을 준수해야 함

◆ 제31조(아동의 안전에 대한 교육)

교육 주체	• 아동복지시설의 장 • 어린이집의 원장 • 유치원의 원장 • 학교의 장
교육 근거	• 대통령령에 따른 교육계획

교육 내용	• 성폭력 및 아동학대 예방 • 실종 · 유괴의 예방과 방지 • 감염병 및 약물의 오남용 예방 등 보건위생관리 • 재난대비 안전 • 교통안전
-------	--

◆ 제35조(건강한 심신의 보존)

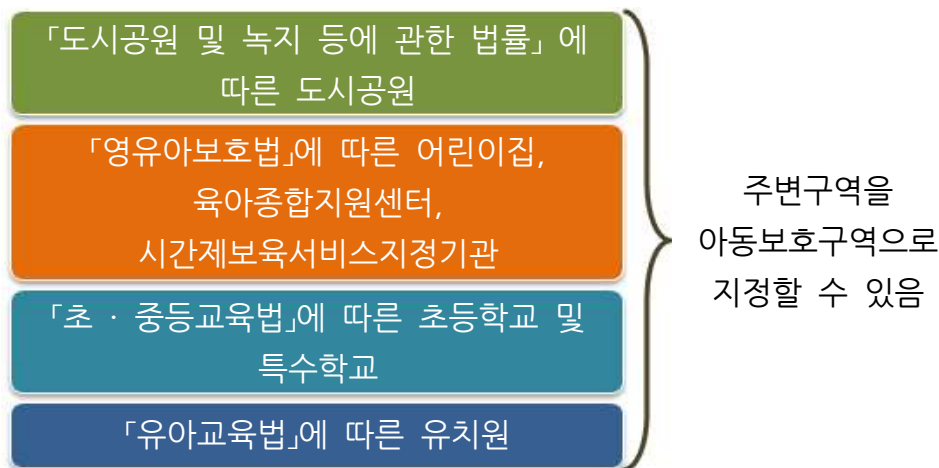
- 아동의 보호자
 - 아동의 건강 유지와 향상을 위해 최선의 주의와 노력을 기울여야 함
- 국가와 지방자치단체
 - 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위해 지원해야 함
 - ▶ 신체적 건강 증진에 관한 사항
 - ▶ 자살 및 각종 중독의 예방 등 정신적 건강 증진에 관한 사항
 - ▶ 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항
 - ▶ 비만 방지 등 체력 및 여가 증진에 관한 사항
 - 아동의 신체적 · 정신적 문제를 미리 발견하여 아동이 제때에 상담과 치료를 받을 수 있는 기반을 마련해야 함

2. 아동복지법 특별조항

1) 폐쇄회로 텔레비전의 설치와 관련된 조항

◆ 제32조(아동보호구역에서의 영상정보처리기기 설치 등)

- 설치 근거
 - 유괴 등 범죄의 위험으로부터 아동을 보호하기 위함
 - 아동보호구역을 지정하여 국가와 지방자치단체는 범죄 예방을 위해 순찰 및 아동지도 업무 등 필요한 조치를 함
- 아동보호구역의 기준



[개정 2020. 4. 7]

• 운영 근거

- 아동보호구역의 지정 기준 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정함
- 국가와 지방자치단체는 지정된 아동보호구역에 「개인정보 보호법」 제2조 제7호에 따른 영상정보처리기기를 설치해야 함
- 아동복지법에서 정한 것 외에 영상정보처리기기의 설치 등에 관한 사항은 「개인정보 보호법」에 따름

2) 보호조치

◆ 제15조(보호조치)

- ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 보호대상아동을 발견하거나 보호자의 의뢰를 받은 때에는 아동의 최상의 이익을 위해 대통령령으로 정하는 바에 따라 보호조치를 해야 함
 1. 전담공무원, 민간전문인력 또는 아동위원에게 보호대상아동 또는 보호자에 대한 상담·지도를 수행하게 하는 것
 2. 친족에 해당하는 사람의 가정에서 보호·양육할 수 있도록 조치하는 것
 3. 보호대상아동을 적합한 유형의 가정에 위탁하여 보호·양육할 수 있도록 조치하는 것
 4. 보호대상아동을 보호조치에 적합한 아동시설에 입소시키는 것
 5. 약물 및 알코올 중독, 정서·행동·발달장애, 성폭력·아동학대 피해 등으로 특수한 치료나 요양 등의 보호를 필요로 하는 전문치료기관 또는

요양소에 입원 또는 입소시키는 것

6. 「국내입양에 관한 특별법」 및 국제입양에 관한 법률」에 따른 입양과 관련하여 필요한 조치를 하는 것

- ② 시·도지사 또는 시장·군수·구청장 이외의 자가 보호대상아동을 발견하거나 보호자의 의뢰를 받은 때에는 지체 없이 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 보호조치를 의뢰해야 함
- ③ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항 제1호, 제2호의 보호조치가 적합하지 않은 보호대상아동에 대해서는 제3호~제6호까지의 보호조치를 할 수 있음

BUT, 제1항 제3호부터 제6호까지 보호조치를 하기 전에 보호대상아동에 대한 상담, 건강검진, 심리검사 및 가정환경에 대한 조사를 실시해야 함

- ④ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 보호조치를 하려는 경우 보호대상아동에 대하여 다음 각 호의 사항이 포함된 개별 보호·관리 계획을 세워 보호하여야 하며, 그 계획을 수립할 때 해당 보호대상아동의 보호자를 참여시킬 수 있음

1. 제1항에 따른 보호조치 계획
2. 아동 및 보호자에 대한 지원 계획
3. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 사항

- ⑤ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 보호조치 및 일시보호조치를 함에 있어서 해당 보호대상아동의 의사를 존중하여야 하며, 보호자가 있을 때에는 그 의견을 들어야 함

BUT, 아동의 보호자가 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」의 아동학대행위자인 경우에는 그러하지 아니함

- ⑥ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보호조치를 할 때까지 필요하면 아동일시보호시설 또는 학대피해아동쉼터에 보호대상아동을 입소시켜 보호하거나, 적합한 위탁가정 또는 적당하다고 인정하는 자에게 일시 위탁하여 보호하게 할 수 있음

1. 1년 이내에 2회 이상 아동학대 신고가 접수된 아동에 대하여 현장조사 과정에서 학대피해가 강하게 의심되고 재학대가 발생할 우려가 있는 경우

2. 보호조치 결정이 있을 때까지 아동에 대하여 응급조치 또는 긴급임시조치가 종료되었으나 임시조치가 청구되지 아니한 경우
3. 현장조사 과정에서 아동의 보호자가 아동에게 답변을 거부·기피 또는 거짓 답변을 하게 하거나 그 답변을 방해한 경우
4. 그 밖에 보호조치를 할 때까지 아동을 일시적으로 보호할 필요가 있다고 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 인정하는 경우
- ⑦ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 약물 및 알콜 중독, 정서·행동·발달 장애 등의 문제를 일으킬 가능성이 있는 아동의 가정에 대하여 예방차원의 적절한 조치를 강구하여야 함
- ⑧ 누구든지 보호조치 및 일시보호조치와 관련하여 그 대상이 되는 아동복지시설의 종사자를 신체적·정신적으로 위협하는 행위를 하여서는 안 됨
- ⑨ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 아동의 가정위탁보호를 희망하는 사람에 대하여 범죄경력을 확인하여야 함. 이 경우 본인의 동의를 받아 관계 기관의 장에게 범죄의 경력 조회를 요청하여야 함
- ⑩ 보장원의 장 또는 가정위탁지원센터의 장은 위탁아동, 가정위탁보호를 희망하는 사람, 위탁아동의 부모 등의 신원확인 등의 조치를 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 협조 요청할 수 있으며, 요청을 받은 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함
- ⑪ 상담, 건강검진, 심리검사 및 가정환경에 대한 조사, 범죄경력 조회 및 신원확인의 요청 절차·범위 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정함

[개정 2020. 12. 29 / 시행 2025. 7. 19]

3) 친권상실 신고 등의 청구

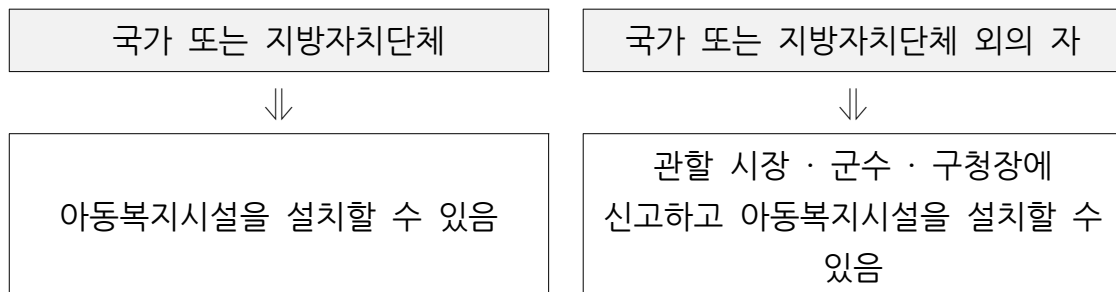
◆ 아동복지법 제18조(친권상실 신고의 청구 등)

- 청구권자
 - 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 검사
 - ▶ 아동의 친권자가 친권을 남용하거나 현저한 비행이나 아동학대, 그 밖에 친권을 행사할 수 있는 중대한 사유가 있는 것을 발견할 경우

- ⇒ 아동의 복지를 위해 필요하다고 인정할 때에는 법원에 친권행사의 제한 또는 친권상실의 선고를 청구해야 함
- 아동복지시설의 장 및 「초·중등교육법」에 따른 학교의 장
 - ▶ 아동의 친권자가 친권을 남용하거나 현저한 비행이나 아동학대, 그 밖에 친권을 행사할 수 있는 중대한 사유가 있는 것을 발견할 경우
 - ⇒ 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 검사에게 법원에 친권행사의 제한 또는 친권상실의 선고를 청구하도록 요청할 수 있음
- 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 검사
 - 친권행사의 제한 또는 친권상실의 선고 청구를 할 경우
 - ⇒ 보장원 또는 아동보호전문기관 등 아동복지시설의 장, 아동을 상담·치료한 의사 및 해당 아동의 의견을 존중하여야 함
 - 친권행사의 제한 또는 친권상실의 선고 청구를 요청받은 경우
 - ⇒ · 요청받은 날부터 30일 내에 청구 여부를 결정해야 함
 - 해당 요청기관에 청구 또는 미청구 요지 및 이유를 서면으로 알려야 함
- 아동복지시설의 장 및 학교의 장
 - 친권상실 선고의 처리결과에 이의가 있을 경우
 - ⇒ 통보받은 날부터 30일 내에 직접 법원에 친권행사의 제한 또는 친권상실의 선고를 청구할 수 있음

4) 아동복지시설의 설치 의무

◆ 아동복지법 제50조(아동복지시설의 설치)



※ 아동복지시설의 시설기준 및 설치 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정함

5) 아동복지시설의 종류

◆ 아동복지법 제52조(아동복지시설의 종류)

• 종류

시설	역할
아동양육시설	보호대상아동을 입소시켜 보호, 양육 및 취업훈련, 자립지원 서비스 등을 제공하는 것을 목적으로 함
아동일시 보호시설	보호대상아동을 일시보호하고 아동에 대한 향후의 양육대책수립 및 보호조치를 행하는 것을 목적으로 함
아동보호 치료시설	아동에게 보호 및 치료 서비스를 제공함
공동생활가정	보호대상아동에게 가정과 같은 주거여건과 보호, 양육, 자립지원 서비스를 제공하는 것을 목적으로 함
자립지원시설	아동복지시설에서 퇴소한 사람에게 취업준비기간 또는 취업 후 일정 기간 동안 보호함으로써 자립을 지원하는 것을 목적으로 함
아동상담소	아동과 그 가족의 문제에 관한 상담, 치료, 예방 및 연구 등을 목적으로 함
아동전용시설	아동에게 건전한 놀이 · 오락, 그 밖의 각종 편의를 제공하여 심신의 건강유지와 복지증진에 필요한 서비스를 제공하는 것을 목적으로 함
지역아동센터	지역사회 아동의 보호 · 교육, 건전한 놀이와 오락의 제공, 보호자와 지역사회의 연계 등 아동의 건전육성을 위하여 종합적인 아동복지서비스를 제공함
그 외	아동보호전문기관, 가정위탁지원센터, 보장원, 자립지원전담기관, 학대피해아동쉼터

• 권한

- ① 아동복지시설은 통합하여 설치할 수 있음
- ② 각 시설 고유의 목적 사업을 해치지 않고, 설치기준 및 운영기준을 충족하면 추가 사업을 실시할 수 있음

▶ 아동가정지원사업

- ▶ 아동주간보호사업
- ▶ 아동전문상담사업
- ▶ 학대아동보호사업
- ▶ 공동생활가정사업
- ▶ 방과 후 아동지도사업

[개정 2023. 7. 18 / 시행 2024. 1. 19]

6) 아동학대의 예방과 방지 의무 조항

◆ 아동복지법 제22조(아동학대의 예방과 방지 의무)

- 국가와 지방자치단체
 - 아동학대의 예방과 방지를 위한 각종 정책의 수립 및 시행
 - 아동학대의 예방과 방지를 위한 연구 · 교육 · 홍보 및 아동학대 실태조사
 - 아동학대에 관한 신고체제의 구축 · 운영
 - 피해아동의 보호와 치료 및 피해아동의 가정에 대한 지원
 - 그 밖에 대통령령으로 정하는 아동학대의 예방과 방지를 위한 사항
- 지방자치단체
 - 아동학대를 예방하고 수시로 신고를 받을 수 있도록 긴급전화를 설치해야 함
 - 긴급전화의 설치 · 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정함
- 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장
 - 아동학대 신고접수, 현장조사 및 응급보호
 - 피해아동, 피해아동의 가족 및 아동학대행위자에 대한 상담 · 조사
 - 그 밖에 대통령령으로 정하는 아동학대 관련 업무
- 보장원
 - 아동보호전문기관에 대한 지원
 - 아동학대예방사업과 관련된 연구 및 자료 발간
 - 효율적인 아동학대예방사업을 위한 연계체계 구축
 - 아동학대예방사업을 위한 프로그램 개발 및 평가
 - 아동보호전문기관 · 학대피해아동쉼터 직원 및 아동학대전담공무원 직무교육, 아동학대예방 관련 교육 및 홍보

- 아동보호전문기관 전산시스템 구축 및 운영
- 그 밖에 대통령령으로 정하는 아동학대예방사업과 관련된 업무

[개정 2020. 4. 7]

시·도지사 또는 시장·군수·구청장, 보장원의 장 또는
아동보호전문기관의 장



아동학대 예방과 방지를 위한 업무를 수행하기 위해 필요한 경우
아동정보시스템의 아동학대 관련 정보 또는 자료를 활용할 수 있음

[개정 2020. 12. 29]

7) 가정위탁지원센터의 설치에 관한 내용

◆ 아동복지법 제48조(가정위탁지원센터의 설치 등)

- ① 지방자치단체는 시·도 및 시·군·구에 지역가정위탁센터를 둔
 - 보호대상아동에 대한 가정위탁사업을 활성화하기 위함
 - 시·도지사는 조례로 정하는 바에 따라 둘 이상의 시·군·구를 통합하여 하나의 가정위탁지원센터를 설치·운영할 수 있음
 - ▶ 통합한 경우, 필요한 비용은 관할 구역의 아동 수 등을 고려하여 시장·군수·구청장에게 공동으로 부담하게 할 수 있음

[개정 2019. 1. 15]

- ② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 위탁 운영할 권리가 있음
 - 가정위탁지원을 목적으로 하는 비영리법인을 지정하여 가정위탁지원센터의 운영을 위탁할 수 있음

[개정 2019. 1. 15]

- ③ 가정위탁지원센터에 필요한 사항은 대통령령으로 정함
 - 설치기준과 운영, 상담원 등 직원의 자격과 배치기준을 정함
 - 지정의 요건 등에 필요한 사항을 정함
- ④ 보장원은 가정위탁사업의 활성화를 위한 업무를 수행함
 - 가정위탁지원센터에 대해 지원함
 - 효과적인 가정위탁사업을 위해 지역 간 연계체계를 구축함
 - 가정위탁사업과 관련된 연구 및 자료를 발간함